

Anexo XIV (Copia Disposición DNG Nro 357/01), A LA DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR NACIONAL DE
GENDARMERÍA Nº 0481-13 -----

BUENOS AIRES, 27 de junio de 2001.

VISTO, el ordenamiento legal que rige las funciones de la Fuerza, los estudios desarrollados por la Dirección de Recursos Humanos y la necesidad de implementar medidas tendientes a fijar la carga horaria para las funciones operativas y administrativas y para el personal superior del Escalafón Profesional incorporados para cumplir tareas de su especialidad y,

CONSIDERANDO:

Que el Art 27 de la Ley de Gendarmería Nacional 19.349, establece para el personal en actividad, entre otros "deberes, la no aceptación ni desempeño de cargos, funciones o empleos ajenos a las actividades específicas de la Institución, sin autorización previa de autoridad competente, indicando así las funciones exclusivas o permanentes del personal incorporado a la Fuerza.

Que dicho artículo tiene correlato con el Art 7 de la Ley 19.101, que establece que son deberes esenciales impuestos por el estado militar para el personal en situación de actividad, la no aceptación 'ni el desempeño de cargos, funciones o empleos ajenos a las actividades militares.

Que dicha Ley se encuentra reglamentada, prohibiendo taxativamente al personal con estado militar, ,el ejercicio de funciones o tareas, sean estas de cualquier orden profesional, comercial, industrial, administrativo, etc., tengan forma pública o encubierta, lucrativas o no; prohibición que se establece para el ejercicio de cualquier actividad que afecte su completo y normal desenvolvimiento en la función específica.

Que el referido Art 27 de la Ley 19.349 (deberes del gendarme en actividad), n se encuentra reglamentada, por lo que los argumentos y disposiciones de la Ley 19.101, S de aplicación en la Fuerza,' teniendo en cuenta el origen e impronta Institucional, el esta militar del Gendarme y el uso consuetudinario de las normas militares a través de Ordenes Disposiciones internas.

Que la Ley de Seguridad Interior 24.059 en su Artículo 21, establece que las Instituciones Policiales y Fuerzas de Seguridad del Estado Nacional son consideradas en servicio permanente.

Que la Reglamentación de la Ley 19.101 Tomo I Capítulo IV establece en el Art 14 que el personal de los distintos servicios, está autorizado para ejercer su profesión en medio civil, sin perjuicio de las obligaciones militares, de donde surge el libre ejercicio de profesión sujeto al cumplimiento de las funciones y actividades que fije la Fuerza.

Que es necesario dictar una norma que regule las actividades operacionales y administrativas de los distintos Elementos que componen la estructura organizativa de la Fuerza, considerando las características geográficas y climáticas de cada zona del país.

Que los Elementos destacados en el amplio despliegue Institucional, cumplen con actividades operativas y administrativas al mismo tiempo.

Por ello,

**EL DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA
DISPONE:**

1ro. Reafirmar el concepto de "servicio permanente" en que debe encuadrarse el personal de la Fuerza para el cumplimiento de las misiones impuestas en el marco de:

- a. La Seguridad Interior para la prevención y represión de narcotráfico, terrorismo, alteraciones del orden público, contrabando, migraciones clandestinas, crimen organizado, preservación del medio ambiente, delitos federales, funciones en pasos de frontera, delegadas por Organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal y otras.
- b. La Defensa Nacional, de conformidad a los lineamientos establecidos en las Leyes 23.554 (Defensa Nacional) y 19.349.
- c. Apoyo a la Política Exterior de la Nación en: misiones de paz de la ONU, OTAN, Seguridad de Embajadas y otras que se asignen.

2do. Imponer en todos los Elementos Operacionales la ejecución de la función policial permanente, ejecutada por medio de servicios de guardias, controles de rutas, patrullas, custodias, funciones de seguridad, accionar en pasos de frontera, reunión de información, y otras actividades y tareas que no deben ser reguladas como si fuese una actividad administrativa o cumpliendo el horario de éstas. En este contexto la Guardia de Prevención de todos los Elementos deben asumir rápidamente el ejercicio de funciones policiales permanentes, sin descuidar las propias de seguridad.

3ro. Establecer para el desarrollo de las actividades administrativas de la Fuerza, el cumplimiento mínimo de TREINTA Y CINCO horas de servicio semanales. Lo expresado es sin perjuicio de otros servicios y horarios adicionales que se ordenen para apoyar la actividad operativa.

Considerando la carga horaria mencionada, los Sres Jefes de Región, Director de Operaciones y de Educación e Institutos, fijarán el horario de actividades diarias de índole administrativa para su respectivo despliegue, Destacamentos Móviles y Escuelas respectivamente.

4to. Autorizar al personal de oficiales de los Escalafones Sanidad, Justicia, Técnico, Apoyo Técnico y de Reclutamiento Local a ejercer su profesión en el medio civil, sin perjuicio de sus obligaciones en la Institución. La actividad de la Fuerza no estará limitada a un determinado horario administrativo, pudiendo ser empleados en otros servicios, comisiones o cuando se lo requiera para apoyar las actividades operativas. En este sentido cada Organismo o Jefatura regulará el horario en que deben cumplir sus tareas, coordinándolo con cada interesado, de tal manera de permitirle el ejercicio de su profesión sin perjuicio de las obligaciones aludidas.

5to. Registrar en la Dirección de Recursos Humanos, los horarios administrativos que se fijen en cada jurisdicción.

6to. Difundir a todo el despliegue institucional y publicar en Boletín Reservado de la Fuerza.

Fdo: HUGO ALBERTO MIRANDA -Comandante General -Director Nacional de Gendarmería.

FIRMADO

ENRIQUE ALBERTO ZACH

COMANDANTE GENERAL

DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA